משמרת
חברה לשירותי נאמנות בע"מ

22/07/2025

לכבוד:

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג) של חברת ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

<u>הנדון: הודעה בדבר קיום אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג) של חברת ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה") ללא התכנסות בפועל</u>

בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, מתכבדת **משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ,** הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג) שהנפיקה החברה (**"הנאמן"**; **"מחזיקי אגרות החוב"**; "**אגרות החוב**", בהתאמה) להודיע בזאת על כינוס אסיפת התייעצות והצבעה של מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים **<u>יום שני 28 יולי 2025 בשעה 16:30 ("האסיפה") באמצעות שיחת זום:</u>**

<u>לקבלת פרטי שיחה וקישור התחברות אישי יש להירשם מראש בלחיצה כאן</u>

לאחר הרישום יישלח אוטומטית דואר אלקטרוני עם פרטי השיחה לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה בעת הרישום.

1. על סדר יומה של האסיפה הנושאים המפורטים להלן:

1.1 נושא 1- דיווח ודיון

דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות ודיון באשרור כהונת הנאמן עד לפירעונן המלא והסופי של אגרות החוב סדרה ג של החברה.

1.2 נושא 2- הצעת ההחלטה - אישרור כהונת הנאמן

מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב סדרה ג של החברה.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בהצעת החלטה זו: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים.

ההצבעה תיעשה באמצעות כתבי הצבעה, כמפורט בסעיף 7 להלן, אשר יימסרו לנאמן עד ליום שני 28 ביולי 2025, בשעה 10:30 או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד האמור.

מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 3 להלן), ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.

קולותיו של מחזיק שיצהיר על עצמו כבעל עניין מנוגד לא יובאו בחשבון בספירת תוצאות האסיפה.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה:

2.1. מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה שבבעלותו או יפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן עד למועד נעילת האסיפה;

או

2.2. מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "**מחזיק רשום**"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה.

2.3. ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף גם כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 4 להלן.

3. המועד הקובע לאסיפה

המועד הקובע להחזקה באגרות החוב לשם השתתפות באסיפה הינו יום שלישי 22 יולי 2025.

4. כתב מינוי וייפויי כוח

4.1. מחזיקי אגרות החוב זכאים להצביע באסיפה באמצעות מיופה כוח או שלוח.

4.2. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח, יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.

4.3. כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה שתהיה מקובלת על הנאמן.

4.4. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות חוב.

4.5. כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקדו בידי הנאמן עד לפתיחת האסיפה.

5. המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה

5.1. **נושא 1 שעל סדר יומה של האסיפה-** הואיל ונושא זה הינו לצורך דיווח והתייעצות בלבד, בהתאם להוראות סעיף 35יב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968, המניין החוקי לפתיחת האסיפה לעניין נושא 1, הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיק/ים בכל כמות של אגרות חוב.

5.2. **נושא 2 שעל סדר יומה של האסיפה-** המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה לעניין נושא 2 הוא לפחות שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כוחם, המחזיקים או מייצגים יחדיו לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב סדרה ג שבמחזור, בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

6. אסיפה נדחית ומניין חוקי באסיפה נדחית

6.1. **נושא 1 שעל סדר יומה של האסיפה** - לעניין נושא 1 לאסיפה זו לא תתקיים אסיפה נדחית.

6.2. **נושא 2 שעל סדר יומה של האסיפה** - לעניין נושא 2 לאסיפה זו, במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי כאמור בסעיף 5 לעיל לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה, האסיפה הנדחית תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם הנאמן יודיע אחרת) ביום שלישי 29 ביולי 2025 בשעה 16:30 (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה 10:30 יום האסיפה הנדחית) באמצעות כתב ההצבעה בלבד אשר ישמש גם ככתב ההצבעה לצורך האסיפה הנדחית (להלן: "**האסיפה הנדחית**"). במועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 3 להלן) שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

מניין חוקי באסיפה הנדחית לעניין נושא 2 שעל סדר יומה של האסיפה- יתהווה על ידי על ידי כל מספר משתתפים שהוא.

6.3. קיומו של מניין חוקי באסיפה הנדחית ייבחן במועד נעילת ההצבעה הנדחית. בהתאם לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, כתב הצבעה תקין שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה הנדחית לעניין קיום המניין החוקי.

6.4. במקרה בו תתקיים אסיפה נדחית, כתבי הצבעה שהוגשו לנאמן עד למועד נעילת ההצבעה, יובאו בחשבון גם במסגרת ההצבעה שתיערך באסיפה הנדחית.

7. **הצבעה**

נושא 2 שעל סדר יומה של האסיפה- ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום שני 28 ביולי 2025 בשעה 10:30 (להלן: "**מועד נעילת ההצבעות**"). ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני במערכת ההצבעה במגנ"א או לחילופין על גבי כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה (להלן: "**כתב ההצבעה**"), אשר יומצא לנאמן במערכת האלקטרונית או בדוא"ל Bonds@mtrust.co.il או בפקס 03-6374344, והכל עד למועד נעילת ההצבעות. יובהר כי ההצבעה במערכת האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת ההצבעות, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

8. **הודעות עמדה**

נושא 2 שעל סדר יומה של האסיפה- כל מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב רשאי לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב בכדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא שעל סדר היום באסיפה (להלן: "**הודעת עמדה**"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד ליום ראשון 27 ביולי 2025 בשעה 13:30 (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה**"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

9. **עיון במסמכים ושליחת כתבי הצבעה**

ניתן לעיין בשטר הנאמנות של אגרות החוב סדרה ג במשרדי משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בדרך מנחם בגין 48, "בית אמות ביטוח BDO" (קומה 7), תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, לאחר תיאום מראש עם עו"ד הדר נעמה פרץ בטלפון: 03-3037107.

בכבוד רב,

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

רמי קצב, רו"ח ועו"ד, דירקטור וסמנכ"ל

רמי סבטי, רו"ח, דירקטור וסמנכ"ל